

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОШУКУ, ПІДБОРУ, КУПІВЛІ ТА ДОСТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

RAUL AVTO

ДОГОВІР № ____ від __/__/__

м. Київ

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

Фізична особа-підприємець ГОБАДЗЕ РАУЛЬ, РНОКПП 3450507835, місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, тел.: +380 73 772 73 73 (надалі - «Постачальник»), з однієї сторони, та

_____, громадянин _____, дата народження _____ р., паспорт (ID) № _____ (надалі - «Замовник»), з іншої сторони, разом надалі - «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник зобов'язується за заявками (дорученнями) Замовника організувати пошук, підбір, купівлю транспортного засобу (далі - «ТЗ») на аукціонах/торгових майданчиках (зокрема, у США), а також організувати доставку ТЗ до узгодженого пункту призначення (порту відправлення/консолідації), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ТЗ і послуги Постачальника на умовах цього Договору.

2.2. Конкретні параметри ТЗ (марка, модель, VIN/лот, рік, бюджет, допустимі пошкодження тощо), а також тарифи/винагорода Постачальника визначаються у Додатку(ах) та/або у письмових узгодженнях Сторін (листування, повідомлення в месенджерах, електронна пошта), які визнаються належним доказом доручення.

2.3. Додаток(и) є невід'ємною частиною цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ЗАВДАТОК

3.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються шляхом безготівкового переказу на банківські реквізити Постачальника або іншими погодженими Сторонами способами (у т.ч. USD, EUR, UAH, USDT).

3.2. Якщо оплата здійснюється у валюті, відмінній від валюти рахунку/зобов'язання, перерахунок здійснюється за узгодженим Сторонами курсом, зафіксованим у квитанції/розрахунку/акті/листуванні.

3.3. Замовник зобов'язаний сплатити вартість ТЗ (лоту) та обов'язкові аукціонні збори не пізніше наступного робочого дня після підтвердження виграшу (купівлі) ТЗ на аукціоні/майданчику, якщо інше не погоджено Сторонами письмово.

3.4. Оплата витрат на внутрішню логістику/транспортування до порту, портові витрати, контейнерні витрати та морське перевезення здійснюється у строки, визначені Додатком(ами) або повідомленням Постачальника, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати повідомлення про відправлення/бронювання.

3.5. ЗАДАТОК. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором Замовник сплачує Постачальнику задаток у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості ТЗ з урахуванням аукціонних зборів (тобто суми «ціна ТЗ + аукціонні збори»).

3.6. Сторони погодили, що задаток сплачується до участі Постачальника в аукціоні та підтверджує серйозність намірів Замовника щодо придбання обраного ТЗ.

3.7. У разі відмови Замовника ДО моменту виграшу (купівлі) ТЗ на аукціоні задаток повертається Замовнику у повному обсязі протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання письмової заяви про відмову.

3.8. У разі відмови Замовника ПІСЛЯ моменту виграшу (купівлі) ТЗ на аукціоні задаток використовується для покриття фактичних штрафних санкцій аукціону, які застосовуються до Постачальника та можуть становити до 10% (десяти відсотків) від суми «ціна ТЗ + аукціонні збори». Замовник підтверджує, що йому зрозуміло: аукціон накладає штраф саме від сукупної суми вартості ТЗ та аукціонних зборів.

3.9. Якщо розмір фактичних штрафних санкцій аукціону є меншим за суму завдатку, різниця підлягає поверненню Замовнику протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Постачальником документального підтвердження остаточного розміру санкцій (інвойс/лист/рахунок аукціону).

3.10. У разі порушення строків оплати, визначених цим Договором, Постачальник надає Замовнику додатковий строк 7 (сім) календарних днів. У разі несплати у вказаний строк Постачальник має право призупинити виконання Договору та/або

реалізувати ТЗ третім особам з метою покриття заборгованості, витрат і санкцій. Залишок коштів (за наявності) підлягає поверненню Замовнику.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник зобов'язаний:

4.1.1. Виконувати зобов'язання за Договором добросовісно та в межах погоджених доручень Замовника.

4.1.2. Надавати Замовнику інформаційну підтримку щодо вибору лотів/ТЗ, орієнтовних витрат та етапів доставки.

4.1.3. Протягом 2 (двох) діб з моменту повідомлення Замовника про рішення щодо придбання ТЗ повідомити про факт придбання або не придбання ТЗ (за наявності інформації від аукціону/майданчика).

4.1.4. Після підтвердження придбання ТЗ організувати доставку ТЗ до порту/складу консолідації за умови своєчасної оплати Замовником.

4.1.5. Передати придбаний ТЗ перевізнику/вантажовідправнику після оплати Замовником усіх погоджених витрат.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати Постачальнику заявку (доручення) із необхідними параметрами ТЗ та контактними даними.

4.2.2. Своєчасно сплачувати задаток, вартість ТЗ, аукціонні збори та інші витрати згідно з розділом 3 та Додатками.

4.2.3. Підтвердити рішення щодо участі в торгах/викупу лоту у письмовій формі (в т.ч. у месенджерах).

5. ОСОБЛИВОСТІ АУКЦІОННИХ ТЗ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Замовник усвідомлює, що аукціонні ТЗ можуть мати приховані/додаткові пошкодження, які не відображені у фотоматеріалах або описі лоту. Постачальник не є власником аукціону та не впливає на якість опису/оцінки лоту.

5.2. Постачальник не несе відповідальності за рішення аукціону/майданчика, зміну умов торгів, відмову аукціону у продажі, технічні збої, блокування акаунтів аукціоном або інші дії третіх осіб поза контролем Постачальника.

5.3. Відповідальність Постачальника за цим Договором обмежується сумою фактично отриманої винагороди за послуги. Постачальник не відповідає за упущену вигоду та непрямі/побічні збитки Замовника.

6. СТРОКИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1. Орієнтовні строки (не гарантійні) з моменту оплати вартості ТЗ до доставки на склад/пункт консолідації в середньому становлять до 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

6.2. Орієнтовні строки з моменту отримання ТЗ на складі до присвоєння номера контейнера в середньому становлять до 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

6.3. Строки морського перевезення визначаються контейнерними лініями та перевізниками.

6.4. Строки можуть змінюватися у зв'язку з форс-мажорними обставинами (розділ 8).

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації щодо умов цього Договору, тарифів, вартості, лотів та іншої комерційної інформації протягом строку дії Договору та 5 (п'яти) років після його завершення.

7.2. Конфіденційність не поширюється на інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини Сторони, або розкривається на підставі вимоги закону/суду/компетентного органу.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.2. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити іншу Сторону у розумний строк, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання, із зазначенням характеру та очікуваної тривалості.

8.3. За необхідності факт форс-мажорних обставин підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, якщо це прямо вимагається для підтвердження у спорі.

8.4. До форс-мажору можуть належати, зокрема: стихійні лиха, епідемії, карантин, воєнні дії, блокування портів, перевантаження терміналів/контейнерних ліній, страйки, суттєві погодні умови, технічні збої та інші обставини, що не залежать від волі Сторін.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони зобов'язані добросовісно виконувати зобов'язання за Договором. Порушення зобов'язань тягне відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України з урахуванням обмежень, визначених у розділі 5.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО

10.1. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів.

10.2. У разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню (за вибором Позивача): (а) у судовому порядку в Україні відповідно до підсудності; або (b) у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (ІСАС при ТПП України) відповідно до його Регламенту. Місце арбітражу - м. Київ, мова провадження - українська.

10.3. Застосовуваним правом до цього Договору є матеріальне право України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє протягом 1 (одного) року, а в частині грошових зобов'язань - до їх повного виконання.

11.2. Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону письмово про намір припинити Договір не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати закінчення строку.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні за умови їх оформлення у письмовій формі та підписання Сторонами, або у формі Додатків/Актів/листування, якщо Сторони прямо погодили таку форму.

11.4. Недійсність окремого положення не впливає на чинність Договору в цілому.

11.5. Договір складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП ГОБАДЗЕ РАУЛЬ 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 РНОКПП 3450507835 Тел.: +380 73 772 73 73	ЗАМОВНИК: Паспорт (ID): Контактний номер:
Підпис: _____ /Рауль Гобадзе/	Підпис: _____ / _____ /